

CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR INCREMENTO DE ACTIVIDADES

Consta por el presente documento que se suscribe por triplicado, el Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad por incremento de Actividades, que al amparo del artículo 57° del D.S.N° 003-97-TR., Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 (TUO)-Ley de Productividad y Competitividad Laboral, celebran de un parte, MDP CONSULTING S.A.C., Con RUC. N° 20512258647, a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA, debidamente representada por su Apoderado Legal el Sr. Christian Eduardo Ñopo Ruiz, identificado(a) con DNI. No. 46030279 señalando domicilio legal Calle Amador Merino Reyna N° 465 Interior 1002, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y de la otra parte, Sr.(a) **Espinoza Sutta Milton** identificado(a) con DNI No. **73576404**, con domicilio en **Lt. 31 Jr. Abancay - Urb. 12 de enero - Distrito de Huepetuhe**, provincia y departamento de Madre de Dios, en lo sucesivo denominado EL (LA) TRABAJADOR(A) en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. - LA EMPRESA es una empresa privada dedicada cuyo objeto social es la prestación de servicios de Consultoría y Desarrollo de Tecnologías de la Información, que por necesidades propias de su actividad requiere contratar personal, al haberse generado el incremento de las actividades que desarrolla la empresa, en la cual se viene desarrollando una serie de nuevos proyectos implementados para la mejora de los servicios, en las condiciones que aseguren el respeto de su dignidad y de sus derechos.

SEGUNDA. - Teniendo en consideración lo establecido en la cláusula primera, LA EMPRESA contrata bajo la modalidad de **CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR INCREMENTO DE ACTIVIDADES** los servicios de **EL (LA) TRABAJADOR(A)**, necesarios para el desarrollo de los nuevos proyectos referidos en la cláusula primera. **EL(LA) TRABAJADOR(A)** tendrá la condición de **EMPLEADO (A)** con el cargo de **DATA ENGINEER**, deberá cumplir con las labores encargadas por el Empresa de acuerdo a las necesidades de operación obligándose a poner a disposición de LA EMPRESA, toda su capacidad de trabajo, así como cumplir con las funciones de Realizar labores con el nivel de calidad requerido, órdenes e instrucciones de la Empresa o de sus representantes.

TERCERA. - **EL(LA) TRABAJADOR(A)** deberá cumplir las normas y/o directivas internas, las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, las normas laborales vigentes y las que imparta LA EMPRESA por necesidades del servicio en ejercicio de su facultad de dirección de conformidad con el artículo 9° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.

CUARTA. - Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda, las labores contratadas están referidas a un servicio temporal por incremento de actividades a cuyo término LA EMPRESA no requerirá de los servicios de **EL(LA) TRABAJADOR (A)**, las partes reconocen que el presente contrato está sujeto a lo dispuesto por el artículo 57° del D.S.N° 003-97-TR, por lo que ambas partes convienen el presente contrato se iniciará **01 de Febrero de 2022, concluyendo el 31 de Diciembre de 2022**, incluyendo el período de prueba previsto por el artículo 10° del T.U.O. La suspensión del contrato de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, no interrumpirá el plazo de duración. Queda entendido que LA EMPRESA no estará obligada a dar aviso alguno al **TRABAJADOR(A)** al término del presente contrato, concluyendo el mismo en forma automática al llegar a la fecha de su vencimiento prevista en la presente cláusula, oportunidad en que se abonarán al **TRABAJADOR(A)** los beneficios sociales que le correspondan de acuerdo a Ley.

QUINTA. - LA EMPRESA se obliga a pagar, en contraprestación a los servicios del **TRABAJADOR(A)** una remuneración mensual proporcional a los días de servicio prestado, ascendente a **S/4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 soles)**, suma de la cual se efectuarán las retenciones que por Ley correspondan. Igualmente se obliga a facilitar al **TRABAJADOR(A)** los materiales necesarios para que el desarrollo de sus actividades.

SEXTA. - La jornada laboral que observará **EL (LA) TRABAJADOR(A)**, será de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales de acuerdo a los horarios establecidos por la empresa. LA EMPRESA en ejercicio de su facultad directiva podrá variar estos horarios estableciendo nuevos turnos de acuerdo a sus necesidades de operación.

SEPTIMA. - Queda expresamente convenio que, en el ejercicio de su facultad directiva, LA EMPRESA, podrá asignar a **EL (LA) TRABAJADOR(A)**, labores o funciones distintas en la misma área, o en otras de la Empresa e incluso disponer que desarrollen sus labores en lugares fuera de la ciudad de Lima o fuera del territorio del Perú.

OCTAVA. - **EL TRABAJADOR(A)** se obliga a guardar total y absoluta reserva sobre todo tipo de información relacionada con las actividades de LA EMPRESA, que no sean de conocimiento público, incluidas en calidad, capacidad y características de los equipos y procedimientos utilizados por está, la tecnología aplicada, base de datos de clientes, proveedores y en general, respecto a todo tipo de conocimiento a que hubieran tenido acceso **EL TRABAJADOR(A)** por efecto de este contrato, quedando prohibido de utilizar dicho información y conocimiento para sí o para terceros. La obligación contenida en esta cláusula regirá durante la vigencia del presente contrato e incluso hasta después de cinco (5) años de concluida su vigencia y su incumplimiento generarán las sanciones laborales

correspondientes, de ser el caso, y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados de hasta por la suma de US\$, 20,000.00 Dólares Americanos

NOVENA. - Toda información creada u originada es de propiedad exclusiva de LA EMPRESA quedando EL(LA) TRABAJADOR(A) prohibido de reproducirla, venderla, cederla, transmitirla, divulgarla o suministrarla a cualquier otra persona natural o jurídica. EL TRABAJADOR(A) deberá devolver a LA EMPRESA toda la información o material que se le hubiera entregado, conjuntamente con los originales facilitados, una vez culminadas las labores encomendadas.

DECIMA. - EL (LA) TRABAJADOR(A) estará sujeto al régimen laboral de la actividad privada dentro de los alcances y efectos que determina el Texto Único Ordenado del decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. En consecuencia, en todo aquello no previsto en el presente contrato, serán aplicables las disposiciones legales vigentes en materia laboral.

DECIMA PRIMERA. - En caso se suscite cualquier controversia con ocasión del presente contrato, las partes se someterán a la Jurisdicción del Distrito Judicial de la Ciudad de Lima.

DECIMA SEGUNDA. - EL (LA) TRABAJADOR(A) estará obligado(a) al uso de las herramientas de gestión que LA EMPRESA tenga a bien indicar a la firma de este documento o durante el periodo de duración del contrato. Dentro del concepto de "herramientas", se comprende: sistemas informatizados, aplicaciones móviles, formatos y plantillas documentales y en general cualquier artefacto o entregable que LA EMPRESA requiera de EL (LA) TRABAJADOR(A) para asegurar la gestión y calidad de las labores encomendadas. La falta a esta cláusula es considerada una falta y será informada a EL (LA) TRABAJADOR(A) con la finalidad de tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

DECIMA TERCERA. - EL (LA) TRABAJADOR(A) está obligado(a) a haber proporcionado toda la información necesaria de forma completa, precisa y veraz, durante su proceso de ingreso a LA EMPRESA (incluyendo el proceso de Reclutamiento y Selección) y en particular sobre su grado de relación o parentesco con personal que, a la fecha de firma de este contrato, labore en LA EMPRESA. La falta a esta cláusula es considerada una falta grave y será informada a EL (LA) TRABAJADOR(A) con la finalidad de tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

DECIMA CUARTA. - EL (LA) TRABAJADOR(A) se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los productos de software e información a los cuales tenga acceso y conozca como consecuencia de la ejecución de los servicios que preste a LA EMPRESA. Asimismo, EL (LA) TRABAJADOR(A) se obliga a no divulgar y/o reproducir, en cualquier medio informativo y/o redes sociales, cualquier información relevante a LA EMPRESA y/o sus funcionarias, que pueda afectar su imagen y/o su honra. Las partes declaran que la inobservancia por parte del EL (LA) TRABAJADOR(A) de estas obligaciones antes descritas será causal de resolución automática del presente contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que dicha inobservancia le pueda ocasionar a LA EMPRESA, hasta por la suma de S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES), así como de los procesos penales a que hubiere lugar por la difamación en la que pudiese incurrir.

DECIMA QUINTA. - De conformidad con lo establecido en el artículo 73° del D.S.N° 003-97-TR- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-96-TR, el presente contrato se considera aprobado desde la fecha de su celebración, debiendo presentarse una copia del mismo a la Administración de Trabajo dentro de los quince días de la celebración del presente para efectos de su conocimiento y registro.

Firmado en la ciudad de Lima, en 3 ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se suscribe al día 01 de Febrero de 2022.


MDP CONSULTING S.A.C.
LA EMPRESA
MDP CONSULTING S.A.C.,
Apoderado Legal
Christian Eduardo Ñopo Ruiz

EL(LA) TRABAJADOR(A)
Espinoza Sutta Milton
DNI 73576404

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

Conste por el presente contrato, el acuerdo de confidencialidad que celebran, de una parte, la empresa MDP CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512258647 debidamente representada por su Apoderado Legal el Sr. Christian Eduardo Ñopo Ruiz, identificado(a) con DNI. No. 46030279 señalando domicilio legal Calle Amador Merino Reyna N° 465 Interior 1002, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y de la otra parte, Sr.(a) Espinoza Sutta Milton identificado(a) con DNI No. 73576404, con domicilio en Lt. 31 Jr. Abancay - Urb. 12 de enero - Distrito de Huepetuhe, provincia y departamento de Madre de Dios, en lo sucesivo denominado EL (LA) TRABAJADOR(A) en los siguientes términos y condiciones:

LA EMPRESA, está dedicada a la consultoría y desarrollo de tecnologías de la información, al haberse generado el incremento de las actividades que desarrolla la empresa, y por necesidades propias de su actividad requiere contratar personal, en la cual se viene desarrollando una serie de nuevos proyectos implementados para la mejora de los servicios, guardando el respeto recíproco de la condición labores que los une.

Que, a lo precedido LA EMPRESA como creadora, innovadora y comercializadora de sus servicios y productos, tiene el derecho de exclusividad sobre estos, entendiéndose que **EL (LA) TRABAJADOR(A)** no podrá vender, informar, comercializar o exigir derecho alguno sobre estos servicios o productos, sin previo consentimiento de LA EMPRESA

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales **EL (LA) TRABAJADOR(A)** mantendrá total confidencialidad de los datos e información que en este acto entrega LA EMPRESA., información referida a que se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los productos de software e información a los cuales tenga acceso y conozca como consecuencia de sus labores dentro de LA EMPRESA.

SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que la información referida en la cláusula anterior será mantenida en estricta confidencialidad entre LA EMPRESA y **EL (LA) TRABAJADOR(A)** en forma permanente, continua y a futuro, aún cuando haya culminado la relación de servicios en la Modalidad de contratación.

TERCERA. DURACION. El acuerdo de confidencialidad tendrá una duración indefinida, por lo que **EL (LA) TRABAJADOR (A)** tiene la obligación de no revelar la información o creación, proporcionada por LA EMPRESA., manteniendo el principio de confidencialidad esencial para la presente.

CUARTA. EXTENSION DE LA OBLIGACION: La obligación de confidencialidad establecida en el presente convenio se entiende únicamente, personal y exclusiva al trabajador.

QUINTA. INDEMNIZACION en caso de que **EL (LA) TRABAJADOR(A)** incumpla con su obligación antes y después del presente contrato, deberá de indemnizar a LA EMPRESA, con la suma de **US\$ 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 dólares americanos)**.

SEXTA: Es de mencionar, que a fin de sustentar y fundamentar el presente convenio entre LA EMPRESA., y **EL (LA) TRABAJADOR(A)**, que si se filtrara alguna información sobre la creación, elaboración o Información otorgada al trabajador sobre los productos de Software de LA EMPRESA., es responsabilidad exclusiva como total del **TRABAJADOR(A)**, entendiéndose a la firma de la presente una aceptación tácita.

SEPTIMA: Toda información creada u originada es de propiedad exclusiva de LA EMPRESA, quedando **EL (LA) TRABAJADOR(A)** prohibido de reproducirla, venderla, cederla, transmitirla, divulgarla o suministrarla a cualquier otra persona natural o jurídica. **EL (LA) TRABAJADOR(A)** deberá devolver a LA EMPRESA toda la información o material que se le hubiera entregado, conjuntamente con los originales facilitados, una vez culminadas las labores encomendadas.

El incumplimiento de la presente cláusula será causal para la resolución inmediata de cualquier contrato o acuerdo suscrito con **EL (LA) TRABAJADOR(A)**, sin perjuicio de los daños y perjuicios que ésta última le pueda exigir al **TRABAJADOR(A)**, tanto en el fuero penal como en el fuero civil.

OCTAVA: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y perfeccionamiento la firma de las partes, teniéndose como premisa la rúbrica sin coacción alguna sino la aceptación del presente convenio de confidencialidad.

NOVENA. - Las partes acuerdan que todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este Acto Jurídico y su interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales de Lima se resolverá con las Leyes del Territorio Nacional.

Leído, que fue por las partes el presente documento, se ratifican en todo su contenido, para lo cual firman en 2(DOS) ejemplares originales de idéntico tenor y valor, uno para cada parte, en la ciudad de Lima, al día 01 de Febrero de 2022.



MDP CONSULTING

Espinoza Sutta Milton

ANEXO 01

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con lo señalado en la cláusula décima tercera del presente documento y en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, detallamos las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas en **EL EMPLEADOR**, las mismas que deberán ser cumplidas obligatoriamente por **EL TRABAJADOR**:

- Cumplir con las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL EMPLEADOR**.
- Cumplir y respetar con las señalizaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, distribuidas en las instalaciones de **EL EMPLEADOR**.
- Someterse a los exámenes médicos ocupacionales, acorde con los riesgos a los que se encuentre expuesto en sus tareas.
- Usar adecuadamente los instrumentos y los materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.
- Participar en las capacitaciones de materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Participar en los simulacros de evacuación, en las fechas programadas por **EL EMPLEADOR**.
- Informar en forma inmediata al Coordinador de Prevención de su Unidad y/o a su jefe inmediato sobre cualquier accidente o incidente ocurrido.
- Colaborar eficazmente en las investigaciones de accidentes cuando se le solicite.
- Comunicar de forma inmediata cuando observe alguna condición o acto que crea que ponga en riesgo a los miembros de su Unidad.
- No bloquear la visibilidad de señalización y equipos de respuesta a emergencia tales como extintores, duchas de emergencia, etc.
- No bloquear por ningún motivo pasadizos de tránsito de personal o salidas de emergencia.
- No manipular equipos o instrumentos que no sean parte de sus funciones o para los que no haya sido capacitado y autorizado.
- En caso de emergencia deberá actuar con calma y seguir las instrucciones del brigadista de su Unidad y evacuar las instalaciones sin correr o gritar, guiando a posibles visitas que se encuentren en el lugar.
- Participar en las elecciones de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL EMPLEADOR**.

Firmado por **EL TRABAJADOR** en señal de recibido, en la ciudad de Lima, el 01 de febrero de 2022.

Espinoza Sutta Milton

DNI 73576404

ANEXO 02

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE POLÍTICAS MDP

El que suscribe, **Espinoza Sutta Milton** identificado con DNI No. **73576404**, declaro conocer, aceptar y entender todos los términos y condiciones que surgen de la Política de Seguridad de la Información por MDP CONSULTING S.A.C

Así como también de todas las normas, procedimientos y prácticas que de ella surjan. Mediante la aceptación del presente documento, me comprometo a cumplir cada uno de los aspectos señalados (o que deriven de estos), asumiendo la responsabilidad y sanciones en caso de incumplimiento.

Lima, el 01 de febrero de 2022

FIRMA

DECLARACIÓN JURADA

Por el presente documento yo Espinoza Sutta Milton identificado con DNI 73576404, trabajador de MDP Consulting,

Declaro bajo juramento que:

- a. Con la firma del presente documento dejo constancia de haber recibido por parte de MDP Consulting una copia de los siguientes documentos:

1. Código de ética
2. Reglamento interno de trabajo
3. Política integrada de Sistemas de gestión
4. Política de seguridad y salud en el trabajo
5. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo
6. Política de Seguridad de la información

- b. Conozco, acepto y entiendo todos los términos y condiciones que surgen de dichos documentos por MDP Consulting

- c. Así como también de todas las normas, procedimientos y prácticas que de ella surjan. Mediante la aceptación del presente documento, me comprometo a cumplir cada uno de los aspectos señalados (o que deriven de estos), asumiendo la responsabilidad y sanciones en caso de incumplimiento

Me afirmo y me ratifico en todo lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Lima, el 01 de febrero de 2022.

Nombre y apellidos: **Espinoza Sutta Milton**
DNI **73576404**